

TU COACH

A1-01_01_26_ADM

A/1-01. Superior de administración

GEN-Actos juridicos administracion

Extracto para esta oposición

Incluye exclusivamente los artículos vinculados al temario de esta convocatoria.

Temas relacionados: Tema 4: Los actos jurídicos de la Administración: públicos y privados. El acto administrativo

Artículo 1. Unidad doctrinal 1. Los actos jurídicos de la Administración

Unidad doctrinal 1. Los actos jurídicos de la Administración La Administración desarrolla actividades muy diversas y no todas poseen la misma naturaleza jurídica. Desde una perspectiva doctrinal, puede hablarse de actuación jurídica cuando la conducta administrativa se exterioriza mediante una forma reconocible por el ordenamiento y está destinada a producir, modificar, declarar o extinguir situaciones jurídicas. Esta idea permite separar la decisión jurídicamente relevante de la mera ejecución material, de las operaciones técnicas o de los comportamientos que, por sí solos, no contienen una declaración jurídica. La expresión actos jurídicos de la Administración es más amplia que la de acto administrativo. Comprende las distintas formas mediante las cuales una Administración puede intervenir en relaciones jurídicas: decisiones unilaterales sometidas al Derecho administrativo, acuerdos o negocios de naturaleza contractual, actuaciones sujetas en determinados ámbitos al Derecho privado y otras manifestaciones a las que el ordenamiento atribuye consecuencias jurídicas. Por ello, no debe identificarse automáticamente toda actuación administrativa con un acto administrativo. La calificación correcta exige atender a la forma jurídica de actuación, al régimen al que queda sometida y a la función que desempeña. La identidad pública del sujeto que actúa es relevante, pero no resuelve por sí sola la naturaleza de la actuación. Una Administración puede intervenir mediante potestades públicas y, en otros contextos, participar en relaciones configuradas con técnicas propias del Derecho privado. El análisis debe centrarse, por tanto, en cómo se articula jurídicamente la actuación y no solo en quién interviene. También debe distinguirse la actuación jurídica de la actividad material. La primera incorpora una declaración o una forma jurídica a la que se atribuyen efectos; la segunda consiste primordialmente en una conducta de ejecución o realización práctica. Ambas pueden aparecer conectadas: una decisión jurídica puede ser seguida de actuaciones materiales destinadas a ejecutarla. La distinción es conceptual y resulta útil para identificar qué elemento contiene la decisión y cuál constituye su ejecución. Para el estudio del tema conviene retener una secuencia de análisis: identificar al sujeto administrativo, determinar si existe una manifestación jurídicamente relevante, precisar la forma utilizada y establecer el régimen jurídico aplicable. Este método evita dos errores frecuentes: considerar acto administrativo cualquier conducta de una Administración y confundir la decisión jurídica con las operaciones materiales que la acompañan.

Artículo 2. Unidad doctrinal 2. Actuaciones de Derecho público y de Derecho

Unidad doctrinal 2. Actuaciones de Derecho público y de Derecho privado La actividad administrativa puede desenvolverse bajo técnicas de Derecho público o de Derecho privado. Esta dualidad no significa que la Administración pueda elegir libremente el régimen que prefiera, sino que el ordenamiento configura distintas formas de actuación según la materia, la función y el instrumento jurídico utilizado. La presencia de una Administración en una relación no basta, por sí sola, para calificarla como relación jurídico-administrativa. En las actuaciones sometidas al Derecho público ocupa una posición central el ejercicio de potestades administrativas y la vinculación a un régimen específicamente diseñado para la satisfacción de intereses generales. El acto administrativo constituye una de las manifestaciones características de este ámbito. Su comprensión exige relacionarlo con una potestad atribuida por el ordenamiento y con una actuación jurídicamente imputable a la Administración. En otros ámbitos, la Administración puede intervenir mediante formas sometidas, total o parcialmente, a reglas de Derecho privado. La utilización de estas técnicas no transforma a la Administración en un sujeto completamente ajeno a su condición pública: su organización, la atribución de competencias y otros condicionantes derivados de su naturaleza institucional continúan siendo relevantes. Sin embargo, la relación concreta puede no adoptar la forma de un acto administrativo. La distinción entre Derecho público y Derecho privado debe manejarse como un problema de calificación jurídica. No es suficiente atender a la denominación del documento, al hecho de que participe un órgano público o a la finalidad genérica de interés público. Es necesario examinar la estructura de la relación, la posición de los sujetos, la existencia o no de potestades públicas y el régimen que el ordenamiento conecta con la actuación. Desde el punto de vista de oposición, la utilidad de esta distinción consiste en evitar identificaciones automáticas. «Acto jurídico de la Administración» funciona como categoría amplia; «acto administrativo» designa una categoría más específica, propia de la actuación sometida al Derecho administrativo. La relación entre ambas categorías es, por tanto, de género y especie, sin que toda actuación jurídica de una Administración deba recibir la calificación de acto administrativo.

Artículo 3. Unidad doctrinal 3. Concepto y caracteres del acto administrativo

Unidad doctrinal 3. Concepto y caracteres del acto administrativo El acto administrativo puede entenderse doctrinalmente como una manifestación jurídicamente relevante imputable a una Administración, producida en ejercicio de una potestad administrativa y dirigida a generar efectos jurídicos en una situación concreta. Esta formulación permite reunir sus rasgos esenciales sin confundir el concepto con los requisitos legales específicos que disciplinan su producción. Una primera nota es su imputación a la Administración. No basta con la existencia material de una declaración: debe poder atribuirse jurídicamente a la organización administrativa competente para actuar. Una segunda nota es su conexión con el ejercicio de una potestad. El acto no surge de una autonomía privada equivalente a la de los particulares, sino de una habilitación jurídica que permite a la Administración adoptar una decisión dentro del ámbito que el ordenamiento le atribuye. La doctrina suele destacar también el carácter unilateral del acto administrativo en

sentido propio: la decisión se perfecciona como manifestación de la Administración sin necesitar, para existir como acto, un acuerdo de voluntades equivalente al propio de los negocios bilaterales. Esta característica ayuda a distinguirlo del contrato, aunque la actuación administrativa pueda estar precedida por solicitudes, alegaciones, informes u otras intervenciones de los interesados. Otro rasgo fundamental es su eficacia jurídica: el acto está destinado a incidir en una situación jurídica, declarando, reconociendo, constituyendo, modificando o extinguiendo posiciones jurídicas, o resolviendo una cuestión concreta dentro de la actuación administrativa. Esta orientación hacia efectos jurídicos permite diferenciarlo de comunicaciones meramente informativas, operaciones técnicas o actuaciones materiales que no incorporan por sí mismas una decisión jurídica. Finalmente, el acto administrativo se inserta en el Derecho administrativo y presenta vocación de concreción. Frente a la disposición general, que establece una regulación abstracta destinada a una pluralidad indeterminada de situaciones, el acto aplica o concreta el ordenamiento en un supuesto o conjunto determinado de destinatarios o situaciones. Esta contraposición es conceptual: para resolver casos concretos siempre debe atenderse a la verdadera naturaleza y contenido de la actuación.

Artículo 4. Unidad doctrinal 4. Delimitación del acto administrativo

Unidad doctrinal 4. Delimitación del acto administrativo Comprender el acto administrativo exige distinguirlo de otras formas de actuación próximas. La delimitación no debe hacerse únicamente por el nombre del documento, sino por su contenido, función y estructura jurídica. Una resolución, acuerdo, instrucción, comunicación u otra forma documental puede cumplir funciones diferentes; la denominación externa constituye un indicio, pero no sustituye el análisis jurídico. Frente a los reglamentos y disposiciones generales, el acto administrativo presenta normalmente una función de aplicación o concreción. La disposición general contiene una ordenación abstracta con vocación normativa, mientras que el acto se dirige a producir efectos jurídicos en una situación concreta. La diferencia no depende simplemente del número de destinatarios: lo decisivo es la función normativa o aplicativa de la decisión. Frente al contrato, el acto administrativo se caracteriza doctrinalmente por su estructura unilateral. El contrato se articula sobre un acuerdo de voluntades jurídicamente relevante, mientras que el acto expresa una decisión imputable a la Administración en ejercicio de una potestad. La existencia de participación previa del interesado no convierte por sí misma una decisión unilateral en contractual. También debe diferenciarse de las actuaciones materiales. Estas consisten en conductas de ejecución, operaciones físicas o actuaciones técnicas que pueden apoyarse en una decisión jurídica previa, pero no se identifican con ella. La orden o decisión y su ejecución material pertenecen a planos conceptualmente distintos, aunque formen parte de una misma secuencia administrativa. Por último, no toda actividad interna de la organización constituye un acto administrativo con proyección externa. Instrucciones de trabajo, operaciones preparatorias, informes o comunicaciones internas pueden cumplir funciones relevantes dentro de la organización o del procedimiento sin tener la misma naturaleza que una decisión administrativa dirigida a producir efectos jurídicos externos. Para calificar una actuación conviene preguntar siempre qué función cumple, qué efectos pretende producir y cuál es su posición dentro de la actividad administrativa.

Artículo 5. Unidad doctrinal 5. Elementos del acto administrativo

Unidad doctrinal 5. Elementos del acto administrativo La doctrina utiliza la teoría de los elementos del acto administrativo como instrumento sistemático para analizar su estructura. No se trata de una lista destinada a sustituir las exigencias establecidas por las normas aplicables, sino de un método conceptual que permite ordenar los aspectos que intervienen en la formación de una decisión administrativa. El elemento subjetivo se refiere al sujeto al que se imputa la actuación y a su aptitud jurídica para adoptar la decisión. Permite preguntar quién actúa y en virtud de qué posición dentro de la organización administrativa. El análisis subjetivo conecta así la decisión con la Administración y con la potestad cuyo ejercicio se manifiesta en el acto. El elemento objetivo atiende al contenido de la declaración: aquello que el acto decide, reconoce, constituye o determina. El contenido debe ser jurídicamente inteligible y susceptible de producir los efectos propios de la actuación. Junto a él, la doctrina estudia la causa o presupuesto, entendida como el conjunto de circunstancias jurídicas y fácticas que justifican que una potestad pueda ejercerse en un caso concreto. La finalidad expresa la orientación de la potestad hacia el fin para el que ha sido atribuida. Su estudio permite comprender que las potestades administrativas no son poderes indiferenciados, sino instrumentos jurídicos vinculados a una función. La finalidad no debe confundirse con los motivos personales de quien interviene: se refiere al objetivo institucional que justifica jurídicamente la actuación. El elemento formal comprende la exteriorización de la decisión y las formas mediante las cuales puede quedar expresada y documentada. La dimensión procedimental, por su parte, sitúa el acto como resultado de una secuencia de actuaciones jurídicamente ordenadas. Forma y procedimiento están relacionados, pero no son idénticos: la primera se refiere a cómo se manifiesta la decisión; el segundo, al cauce mediante el cual se prepara y adopta. Este esquema -sujeto, contenido, presupuesto, finalidad, forma y procedimiento- es útil para resolver preguntas conceptuales y para localizar dónde se sitúa un problema jurídico. Los requisitos concretos, consecuencias de su incumplimiento y regímenes de invalidez corresponden, sin embargo, a las fuentes normativas reales y a los temas específicamente dedicados a esas materias.

Artículo 6. Unidad doctrinal 6. Clasificaciones doctrinales del acto administrativo

Unidad doctrinal 6. Clasificaciones doctrinales del acto administrativo Las clasificaciones doctrinales permiten ordenar los actos administrativos según distintos criterios. No son compartimentos excluyentes: un mismo acto puede pertenecer simultáneamente a varias categorías porque cada clasificación observa una dimensión diferente. Su utilidad consiste en mejorar la identificación conceptual del acto y facilitar el razonamiento jurídico. Según sus efectos sobre la esfera del destinatario, suele distinguirse entre actos favorables y actos de gravamen. Los primeros amplían o reconocen una posición favorable; los segundos imponen una carga, limitación o consecuencia desfavorable. La clasificación describe la orientación del efecto y no determina por sí sola todo el régimen jurídico aplicable. Por la forma en que se exterioriza la decisión pueden diferenciarse actos expresos y situaciones en las que el ordenamiento atribuye consecuencias jurídicas a la ausencia de una declaración expresa. Conceptualmente, la distinción permite separar la decisión formalmente manifestada de los mecanismos jurídicos que responden a la falta de resolución expresa, sin trasladar a este documento las reglas concretas que regulan tales efectos. Atendiendo al margen de decisión, se habla de actos reglados cuando el ordenamiento predetermina de manera intensa los presupuestos y el contenido de la actuación, y de actos discrecionales cuando reconoce un margen de apreciación o elección dentro de límites jurídicos. Discrecionalidad no equivale a arbitrariedad: sigue existiendo vinculación al ordenamiento y a la finalidad de la potestad. Por su posición dentro de una secuencia administrativa pueden distinguirse actos definitivos y actos de trámite. Los primeros contienen la decisión que resuelve la cuestión planteada o culmina una fase decisoria; los segundos preparan, impulsan o integran el itinerario que conduce a ella. Esta clasificación no debe confundirse con las reglas legales específicas sobre impugnación de determinados actos de trámite. Finalmente, la doctrina diferencia entre actos firmes y no firmes, atendiendo a su estabilidad desde la perspectiva de las posibilidades ordinarias de impugnación, y entre actos constitutivos y declarativos, según creen o modifiquen una situación jurídica o reconozcan una situación preexistente. Estas categorías deben manejarse con precisión y sin confundir firmeza con agotamiento de la vía administrativa, cuestiones conceptualmente distintas cuyo régimen concreto pertenece a las fuentes normativas correspondientes.